מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מַרְאִים בָּזֶה הַכְנָעָה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לְהוֹרוֹת שֶׁהָאָרֶץ וְכָל אֲשֶׁר עָלֶיהָ קְנוּיָה לוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וְאֵין לָאָדָם שׁוּם חֲזָקָה בְּמַה שֶׁהֶחֱזִיק בְּעוֹלָמוֹ, הֵן בַּעֲבָדִים וְקַרְקָעוֹת הֵן בָּעֲבָדִים הַנִּרְצָעִים, כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר אֵין בְּאוֹתָהּ הַשָּׁנָה שׁוּם שִׁעְבּוּד לְאָדָם עַל חֲבֵרוֹ, וּכְמוֹ שֶׁהַקַּרְקָעוֹת חוֹזְרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וְהָעֶבֶד יוֹצֵא לִרְשׁוּת עַצְמוֹ, כֵּן וְנִשְׁגַּב ה' לְבַדּוֹ בָּאֱלֹף הַשְּׁבִיעִי שֶׁתַּחֲזֹר הָאָרֶץ כִּרְצוֹנוֹ [ו]וְקוֵי ה' יַחֲלִיפוּ כֹחַ יַעֲלוּ אֵבֶר כַּנְּשָׁרִים[ו] וְנַעֲשִׂים חֵרוּת מִמַּלְאַךְ הַמָּוֶת (אשל אברהם (טובייאנה) מצוה קנד). **וְאָמְרוּ חַז"ל** (שבת לג.) **לֹא גָּלוּ יִשְׂרָאֵל עַד שֶׁבִּטְלוּ שְׁמִטִּין וְיוֹבְלוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר** (ויקרא כו לד) **[ז]אָז תִּרְצֶה**

משנה הלכות

אחוזתו אם יש לו ורצה חוזר וגואל, ולא כשדה אחוזה שאינו מוכר שדה אחר, ואין הקרובין גואלין, ולא כשדה אחוזה שקרובין גואלין[ז]. מת הלוקח נפדה מיד בניו, מת המוכר בנו או יורשיו פודין אם אין בן[ח].

דיני מכר. והלוקח יכול לחזור ולמכרו להמוכר לאחר השנה, ויש לו דין שנה לגאולה כמו שהיה למוכר ראשון, הכלל דנעשה של לוקח לכל דבר לאחר שנה[ט]. נתן הבית במתנה יש לו דין מכר לענין גאולה[י]. היתה השנה מעוברת פודה י"ג חדשים מעת לעת[יא]. מכר בשנת היובל דינו כבשאר שנים שאין השמיטה ויובל מועיל כלום בזה[יב]. מכר לראובן בניסן וראובן מכרו לשמעון בתשרי כיון שהגיע ניסן לשנה הבאה ולא גאלו נחלט ביד שמעון לעולם וראובן פודה מיד שמעון עד תשרי[יג]. היה המוכר אנוס ולא יכול לפדות מכל מקום נחלטת[יד], ועיין מגן אברהם[טו] ובקצות החושן[טז].

דיני מוקף חומה. כל שהוא לפנים מן החומה כגון שובכין ובתי הבדים נידונין כבית חוץ מן השדות[יז]. בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות אינו נחלט[יח], ועיין בט"ז באורח חיים[יט], ובספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ב סי' י"ז). בירושלים אין הבית נחלטת לעולם[כ]. בית הבנוי בחומה עצמה, או עיר שהים חומותיה או שגגותיה חומותיה, אינם כמוקפות חומה לזה[כא]. ומוקפת חומה צריך דוקא מימות יהושע בן נון[כב], ושיהיה בה מג' חצרות ולמעלה[כג]. הקיפוה ישראל לאחר ירושה[כד], או נתיישבה ולבסוף הקיפוה אינו מוקף[כה].

ו. ישעיה מ, לא. **ז.** רמב"ם שם ה"ב. וכן כתב בסמ"ג עשין קנ"ד, ועיין חינוך מצוה שמ"א ומנחת חינוך בשם משנה למלך. **ח.** רמב"ם שם ה"ג. מנחת חינוך. **ט.** עיין רמב"ם שם ה"ד. ומנחת חינוך. **י.** רמב"ם שם ה"ד. **יא.** שם ה"ה. ועיין ערכין לא. **יב.** מנחת חינוך. **יג.** רמב"ם שם ה"ד. **יד.** מנחת חינוך. **טו.** או"ח סי' ק"ח ס"ק יא. **טז.** סי' נ"ה ס"ק א, ועיין נתיבות המשפט שם. **יז.** רמב"ם שם הי"א. **יח.** שם הי"ב. **יט.** סי' תרל"ד ס"ק ב. **כ.** רמב"ם שם. **כא.** שם הי"ב-יג. **כב.** עיין שם הט"ו. ועיין במצוה הבאה. **כג.** שם הי"ד. **כד.** עיין שם הט"ו. **כה.** מנחת חינוך.

הָאָרֶץ אֶת שַׁבְתֹּתֶיהָ, וּבִגְאֻלַּת הָאָרֶץ תָּלוּי גְּאֻלָּתֵנוּ וּפְדוּת נַפְשֵׁנוּ, וּבְשִׁעְבּוּדָהּ תָּלוּי שִׁעְבּוּדֵנוּ[כו], וּכְשֶׁנָּשִׁיב הַקַּרְקַע לְבַעֲלֶיהָן יָשׁוּב ה' וְיִגְאָלֵנוּ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ אָמֵן.

ערכין פרק ז-ח-ט, ב"מ עט. רמב"ם הל' שמיטה פי"א-יב, ספר המצוות מצות עשה קל"ח, סמ"ג עשין קנ"ג.

מִצְוָה שמא

פִּדְיוֹן בָּתֵּי עָרֵי חוֹמָה (מצות עשה קל"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיֶה זְמַן פִּדְיוֹן לְנַחֲלוֹת הַנִּמְכָּרִים בְּתוֹךְ עִיר הַמֻּקֶּפֶת חוֹמָה עַד תֹּם שָׁנָה לְבַד, וְאַחַר הַשָּׁנָה אִם לֹא פְּדָאוֹ תִּשָּׁאֵר לַקּוֹנֶה אוֹתוֹ לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, כט) 'וְאִישׁ כִּי יִמְכֹּר בֵּית מוֹשַׁב עִיר חוֹמָה' וְגו'.

משנה הלכות

שאר פרטים. המקדיש בית ופדהו אחר, אם הגיע שנה מהפדיון ולא גאלה המקדיש נחלטת[כז]. ונוהג בזכרים ונקבות בזמן שהיובל נוהג.

שמא) גדר בתי ערי חומה. קיום המצוה, עיין מצוה ש"מ, כי שם כתבנו כמה דינים שתלמדם לכאן. וערי חומה הם הערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, היינו משעת כיבוש הראשון, ובחורבן בית ראשון ביטלו קדושת מוקפים לדעת הרמב"ם ז"ל[א] דסבירא ליה קדושה ראשונה לא נתקדשה לעתיד לבוא, ועזרא קידש בתי ערי חומה שהיו מוקפות בזמנו. ודעת המהרי"ט (יו"ד סי' ל"ז) דעזרא לא קידש רק אותן שהיו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. וכן מלך המשיח שיתגלה לנו במהרה[כל מקום שיכבוש ויהיו ערים מוקפות חומה יקדש אותם[ב].

קידושן. ודיני הקידוש מבואר בגמרא, ומיהו אופן הקידוש צריך ביאור, ועיין תוס' בערכין (לב: ד"ה וקדשו ערי חומה).

נשרף הבית. ובמנחת חינוך נסתפק במכר בית ולא פדאו ונשרף בתוך שנה, אם קרקע הבית נחשבת כבית ונחלטת או שנעשה שדה ויוצאת ביובל ככל שדה, ועיין בסמוך מצוה שמ"ב פתרון הדבר.

ערי הלויים. ולויים בבתי ערי חומה שלהם במ"ח עיר, ולעתיד שיוסיפו עוד ג' ערי

כו. לשון טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קל. ובעיר מקלט (לר"ד לידא) מצוה שלה. **כז.** רמב"ם שם ה"ח. **שמא) א.** הל' שמיטה פי"ב הט"ו. **ב.** רמב"ם שם הט"ז.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא יָקֵל הָאָדָם לִמְכֹּר בֵּיתוֹ אֲשֶׁר יֵשׁ לוֹ בִּכְרַךְ גָּדוֹל מֻקָּף חוֹמָה, וְהוּא צָרֵךְ גָּדוֹל לוֹ וּלְאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו, וְאִם יִמְכֹּר מֵחֲמַת דָּחְקוֹ יִזְדָּרֵז מְיֻד בְּכָל כֹּחוֹ לִגְאֹל, וְלֹא יִסְמֹךְ עַל הַגְּאֻלָּה בְּרֹב שָׁנִים וְיִהְיוּ אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו לָבוּז לָנִים בִּרְחוֹבוֹת וַאֲשִׁפָּתוֹת, אוּלָם אִם דְּחָקַתּוּ הַשָּׁעָה וְהֻצְרַךְ לְמָכְרוֹ גָּזְרָה חָכְמָתוֹ יִתְבָּרֵךְ שֶׁאַחַר הַשָּׁנָה לֹא יִגְאָלֶנּוּ עוֹד, כִּי אִם יִהְיֶה לוֹ רְשׁוּת לִגְאֹל לְעוֹלָם לֹא יִמְצָא מִי שֶׁיִּקְנֶנּוּ, כִּי אֵין אָדָם מוֹצִיא דָּמָיו וְאַחַר זְמַן יָבֹא הַמּוֹכֵר וְיִגְאָלֶנּוּ, וְנִמְצָא זֶה אֲשֶׁר דְּחָקַתּוּ הַשָּׁעָה מַטֶּל בָּרָעָב (עיין כנפי נשרים ויקרא כה, כה). וְהָרַמְבַּ"ן (ויקרא שם כט) כָּתַב הֶחָמִירָה הַתּוֹרָה בְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה יוֹתֵר מִבְּשָׂדוֹת בְּעִנְיַן הַגְּאֻלָּה מִפְּנֵי שֶׁאֵין צָרֵךְ הַבַּיִת אֶל הַפַּרְנָסָה כְּצָרֵךְ הַשָּׂדֶה. עוֹד נִרְאֶה דִּלֹּא דָּמִי הַבַּיִת שֶׁמִּתְקַלְקֵל וְהוֹלֵךְ מִשָּׁנָה לְשָׁנָה, וְאִם יַמְתִּין עַד הַיּוֹבֵל בַּחֲמִשִּׁים כְּבָר לֹא יִהְיֶה לוֹ מַה לְּהַחֲזִיר, וְלֹא כֵן הַשָּׂדֶה שֶׁחוֹזֵר כְּמוֹ שֶׁקְּנָאוֹ לְעוֹלָם, וְהָבֵן זֶה. הַכֹּל כִּי רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְטוֹבָתֵנוּ וְלִזְכוּתֵנוּ וְכָל דְּרָכֶיהָ דַּרְכֵי נֹעַם.

ערכין פרק ט, רמב"ם הל' שמיטה פי"ב, ספר המצוות מצות עשה קל"ט, סמ"ג עשין קנ"ד.

משנה הלכות

מקלט[ג], אין להם דין מוקף חומה ופודים לעולם, וגם פודים שדה אחוזה שלהם פחות משתי שנים, ואם הקדישו יש להם פדיון אחר היובל[ד], ואם לא פדאו יוצא ביובל כשדה ישראל[ה], ואין להם דין זה מיוחד אלא במ"ח עיר[ו]. כל הארצות שכובש מלך ישראל, חוץ מארץ ישראל שנכרתה ברית לאברהם אבינו ע"ה, או שיכבוש מלך המשיח במהרה, הרי הכהנים והלויים באותם הארצות כשאר ישראל לענין נחלה ולענין כל דיני נחלה[ז]. ישראל שירש אבי אמו לוי בבתי ערי הלויים הרי זה גואל כלויים, ולוי שירש אבי אמו ישראל גואל כישראל שדין זה תלוי במקומות ולא בבעלים[ח]. והסמ"ג הביא מגמרא (ב"ב קכב.) דלעתיד יטלו שבט לוי חלק בארץ ישראל ככל ישראל, ובמנחת חינוך כתב דאם כן לעתיד לא יהיה שייך דין זה, ולפי עניות דעתי דדבר זה תלוי במקום כמו שכתב הרמב"ם, וממילא יהיה שייך במ"ח עיירות כמו עכשיו, ובשאר ארץ ישראל ממילא לא שייך לעולם, והבן. ונוהג בזמן שהיובל נוהג בארץ ישראל בזכרים ונקבות.

ג. רמב"ם שם פי"ג ה"א. **ד.** שם ה"ז. **ה.** עיין רש"י ויקרא כה, לג ד"ה ויצא ביובל. **ו.** שם ה"ט. **ז.** שם הי"א. **ח.** שם ה"ח-ט.

מִצְוָה שמב

מִנְרָשֵׁי הַלְוִיִּם (לא תעשה ר"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְשַׁנּוֹת מִגְרְשֵׁי עָרֵי הַלְוִיִּם וּשְׁדוֹתֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, לד) 'וּשְׂדֵה מִגְרַשׁ עָרֵיהֶם לֹא יִמָּכֵר'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁעָרֵי הַלְוִיִּם הָיוּ נְכוֹנִים לְצָרְכֵי כָּל שְׁאָר הַשְּׁבָטִים, כִּי הוּא שֵׁבֶט נִבְחָר לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְכָל עִסְקָם בְּחָכְמָה, וְלֹא הָיוּ מְטֻרָּדִים בַּעֲבוֹדַת הָאֲדָמָה כִּשְׁאָר שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל, וַעֲלֵיהֶם נֶאֱמַר (דברים לג, י) 'יוֹרוּ מִשְׁפָּטֶיךָ לְיַעֲקֹב וְתוֹרָתְךָ לְיִשְׂרָאֵל', וּמִתּוֹךְ כָּךְ הָיָה עֵסֶק כָּל יִשְׂרָאֵל עֲלֵיהֶם, וּמִן הַדִּין שֶׁיִּהְיוּ אוֹתָם הֶעָרִים אֲשֶׁר יַד הַכֹּל שָׁוָה בָּהֶן וְלֵב

משנה הלכות

שמב) מספר וגודל עריהם. ערי הלויים המפורשים בתורה הם שש ערי מקלט, ועליהם שתים וארבעים עיר, סך הכל ארבעים ושמונה עיר, ובימי המשיח שיתגלה לנו במהרה יוסיפו עוד שלש ערי מקלט ויהיו הכל ללויים[א]. שיעור גודל הערים נתפרש בתורה שלשת אלפים אמה לכל רוח מקיר העיר וחוצה, אלף הראשונים מגרש, ואלפים הנותרות לשדות וכרמים[ב]. ונותנין לכל עיר בית הקברות חוץ לתחום זה, שאין קוברין מיתיהן לתחום עריהם[ג].

שאין משנין אותן. אין משנין בערי הלויים לעשות מעיר מגרש, ולא מגרש עיר, ולא מגרש שדה, ולא שדה מגרש[ד]. ומפי השמועה למדו דהאי 'לא ימכר' פירושו לא ישונה, אלא השדה והמגרש והעיר כל אחד משלשתן כמו שהוא לעולם, וגם בערי ישראל נוהג דין זה[ה], שלא יסתור אדם ביתו לעשות גינה, ולא יטע חרבתו גינה, שלא יחריבו ארץ ישראל[ו]. ומכאן נפשט חקירת המנחת חינוך במצוה שמ"א שנשרף הבית בתוך שנתו אי קרקע הבית נעשה שדה ויוצא ביובל או נחשבת כבית ונחלטת, אבל נראה כיון דאסור ליטע חרבתו גינה ממילא לא נעשה שדה לעולם, ופשוט.

איסור נחלה וביזה ללויים. כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען ושלא יטלו חלק בביזה[ז], והוא דוקא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם יצחק ויעקב[ח]. וכתב הרמב"ם ז"ל[ט] 'למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזה עם אחיו, מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, לפיכך הובדלו מדרכי העולם ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן

שמב) א. רמב"ם הל' שמיטה פי"ג ה"א. **ב.** שם ה"ב. **ג.** שם ה"ג. **ד.** שם ה"ד. **ה.** שם ה"ה. **ו.** שם ה"ו. **ז.** שם ה"י. **ח.** שם הי"א. **ט.** שם הי"ב-יג.

הַכֹּל עֲלֵיהֶן בְּתַכְלִית הַיֹּפִי וְהַחֶמְדָּה, וְשָׂבַח כָּל יִשְׂרָאֵל בְּכָךְ, וְלָכֵן בָּא הַצִּוּוּי שֶׁלֹּא לְשַׁנּוֹתָם, כִּי אֲדוֹן הַחָכְמָה יָסָדָן וְתִקְּנָן וְהִגְבִּיל גְּבוּלָם וַיַּרְא כִּי כֵן טוֹב, וְכָל חִלּוּף אַחַר דִּבְּרוּ אֵינוֹ אֶלָּא גָּרוּעַ וּגְנַאי (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לָקַחַת מוּסַר הַשְׁכֵּל לְכָל מִי שֶׁנְּדָבָה רוּחוֹ לַעֲמֹד לְשָׂרֵת לִפְנֵי ה', וּפוֹרֵק מֵעָלָיו הֲנָאוֹת הָעוֹלָם הַזֶּה וְחֶשְׁבּוֹנוֹת בְּנֵי הָאָדָם, אֲזַי מִיָּד נִתְקַדֵּשׁ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים בִּשְׁמִירַת הַמִּצְוֹת בְּדִקְדּוּק וְהֶחֱזִיק בְּנַחֲלָתוֹ וְנִקְרָא גּוֹי קָדוֹשׁ, וּלְמַעֲלַת שְׂדֵה מִגְרַשׁ עָרֵיהֶם 'לֹא יִמָּכֵר' וְיַסְפִּיק לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּל הַנִּצְרָךְ לוֹ (עיין רמב"ם הל' שמיטה ויובל פי"ג הי"ב-י"ג).

ערכין ל"ג: רמב"ם הל' שמיטה פי"ג, ספר המצוות ל"א תעשה רנ"ח, סמ"ג לאוין רע"ח.

מִצְוָה שמג

דִּינֵי רִבִּית (לא תעשה ר"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַלְווֹת בְּרִבִּית לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, לז) **'אֶת כַּסְפְּךָ לֹא תִתֵּן בְּנֶשֶׁךְ'.**

משנה הלכות

בכח גופן, אלא הם חיל ה' שנאמר (דברים לג, יא) 'ברך ה' חילו', והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר (במדבר יח, כ) 'אני חלקך ונחלתך', ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדע להיבדל ולעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלקים ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק כמו שזכה לכהנים וללויים, הרי דוד ע"ה אמר (תהלים טז, ה) 'ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי' עכ"ל הקדוש, ופוק חזי מי המבטיח. ונוהג בארץ ישראל בזמן שישראל על אדמתם בזכרים ונקבות.

שמג) סוגי ריבית. קיום המצוה, המלוה לישראל בריבית עובר בששה לאוין, עיין לעיל מצוה (ס"ח). וג' מיני ריבית הן, ריבית קצוצה שאסור מן התורה, ואבק ריבית מדרבנן, וריבית מפני שלא יערימו.

ריבית דאורייתא. ריבית מן התורה, כל מי שאמר לחבירו הלויני מנה ואני אתן לך בכל יום פרוטה עד שאפרענו לך, וכן אם אמר לו הלויני מאה דינרים במאה ועשרם לשנה, וכן המלוה מעות ומשכן לו בית או פירות, והלה אוכל ממנו עד שישלים לו המעות מבלי שינכה לו כלום מההלואה

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהָרִבִּית גּוֹרֶמֶת אַכְזְרִיּוּת לִבְנֵי אָדָם, שֶׁנּוֹטֵל מֵעָנִי חַיָּיו שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְפַרְנֵס אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו הַקְּטַנִּים, וְהוּא דּוֹחֵק עָלָיו וְנוֹטֵל אֶת נַפְשׁוֹ[א], וְלָכֵן נִקְרָא 'נֶשֶׁךְ' דְּדָמִי לִנְשִׁיכַת הַנָּחָשׁ לְאַט לְאַט מִתְפַּשֵּׁט עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַלֵּב, כָּךְ הָרִבִּית מִתְרַבֶּה עַד שֶׁנּוֹגֵעַ לָאָדָם בְּלִבּוֹ[ב]. וְאֵין רָאוּי לְהִתְנַהֵג עִם יִשְׂרָאֵל רַק בְּמִדַּת הָרַחֲמִים וְהַחֶסֶד. וְהֶכְפְּלוּ הָאַזְהָרוֹת וְהַהַתְרָאוֹת בָּזֶה לְפִי שֶׁחֶמְדַּת הַמָּמוֹן יְכוֹלָה לְפַתּוֹת הָאָדָם וּלְהוֹרוֹת הֶתֵּר לְעַצְמוֹ, וְלוֹמַר אֵיךְ אֲנִי מַלְוֶה מְעוֹתַי וְיִהְיוּ בְּטֵלוֹת אֵצֶל פְּלוֹנִי, בָּא הַכֶּפֶל לְזָרְזוֹ הָעִנְיָן[ג]. וְאִם יֹאמַר

משנה הלכות

בשבילו, הרי אלו וכיוצא באלו כל שהוא אגר נטר אסור מן התורה, ואם לקח בית דין מוציאין אותו ממנו[ד].

ריבית דרבנן. ריבית דרבנן כיצד, כגון אין פוסקים על הפירות עד שלא יצא השער כשלא היה לו מאותו מין, ואם היה לו מאותו מין מותר, היה לו מאותו המין אלא שמחוסר מלאכה אחת או שתים פוסק, אבל חסר ג' מלאכות הרי זה כמי שאין לו מאותו המין[ה]. ואין מקבלין ממון על תנאי שיהא הקרן קיימת לבעל הממון ועל המקבל לשלם, ויטול חלקו בריוח[ו], אלו וכיוצא באלו הוי ריבית דרבנן.

הערמת ריבית. הערמת ריבית הוא כגון שאמר אדם לחבירו הלויני מנה, ואמר לו מנה אין לי חיטים יש לי ונתן לו חיטים במנה וחזר ולקחם בצ' דינרים, הרי זה אסור משום הערמת ריבית[ז]. ויש ליזהר לבעל נפש ולהתרחק מכל ענין שיש בו הערמת ריבית, וכל המחזיר אחר צדדין ליטול ריבית בסופו מתרושש, ופרוטה אחת של ריבית גורמת לאדם לאבד כמה אוצרות של ממון שלו[ח].

עיסקאות האסורות והמותרות. ואסור להלוות מעות קרוב לשכר ורחוק להפסד[ט], וראו רבותינו ז"ל גודל המכשול וצורך השעה ועמדו ותקנו שטר היתר עסקא להמוכרחים לכך[י], ומוטב שיאכל בשר כוס כוס, וכל מי שיש לו מעות שנראה לו כעין ריבית יעשה שאלת חכם כדת מה לעשות, ויש להזהיר בפרט במדינה זו בענין המשכנתאות (מארגעדז בלע"ז) על הבתים, או מי שיש לו מעות בבאנקים ושואלים או הסוחרים המשלמים ריבית על הסחורות, כי זה הכל ריבית דאורייתא. ועל קאסא

שמג) א. עיין חינוך מצוה סח. **ב.** עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רד. ועיין רש"י שמות כב, כד. **ג.** עיין ג"כ חינוך כאן. **ד.** רמב"ם הל' מלוה פ"ו ה"א. יו"ד סי' קס"א ס"א וס"ה. **ה.** רמב"ם שם פ"ט ה"א-ב. יו"ד סי' קע"ה ס"א וס"ד. **ו.** רמב"ם שם פ"ח הי"ב. יו"ד סי' קע"ז ס"א. **ז.** רמב"ם שם פ"ה הט"ו. יו"ד סי' קס"ג ס"ג. **ח.** יו"ד סי' ק"ס ס"ב. **ט.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד סי' קס"ב ס"ב, וסי' קע"ז ס"ה. **י.** עיין רמב"ם הל' שלוחין פ"ו ה"ב. יו"ד סי' קע"ז ס"ב.

אֶתְלֶה מְעוֹתַי בְּגוֹי, עַל זֶה אָמַר (ויקרא שם לו) 'וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹקֶיךָ אֲנִי ה'' (עיין רש"י שם)[א]. וְכָל הַמְקַבֵּל רִבִּית בְּאֵיזֶה אֹפֶן שֶׁהוּא סוֹפוֹ לִהְיוֹת מִתְמוֹטֵט וּמִתְרוֹשֵׁשׁ וְאָבֵד הָעֹשֶׁר[ב], וְעָנְשׁוֹ גָּדוֹל מְאֹד מְאֹד עַד שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (עיין פרקי דר"א פל"ג) 'הַמַּלְוֶה בְּרִבִּית אֵינוֹ קָם לִתְחִיַּת הַמֵּתִים' בִּינָה זֹאת (אלה המצוות (חאגיז) מצוה שמג)[ג].

ב"מ סא: סב: רמב"ם הל' מלוה פ"ד, ספר המצוות לא תעשה רל"ה, סמ"ג לאוין קצ"א, סמ"ק סי' ר"ס, יורה דעה קנ"ט וק"ס.

מִצְוָה שדמ

שֶׁלֹּא לַעֲבֹד בְּעֶבֶד עִבְרִי בְּבִזָּיוֹן (לא תעשה ר"י)

הִזָּהֵיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲבֹד בְּעֶבֶד עִבְרִי עֲבוֹדָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ בִּזָּיוֹן וְעִנּוּי גָּדוֹל וְהַכְנָעָה שֶׁדֶּרֶךְ לַעֲבֹד בּוֹ בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, לט) 'לֹא תַעֲבֹד בּוֹ עֲבֹדַת עָבֶד'.

משנה הלכות

ושקאנטא יש להתיר ובלבד שלא ישלם לו ריבית ודאי לאחר שעבר הזמן תשלומין, כי אז כבר עבר בכל הלאוין, ויש להזהיר בזה על הסוחרין.

שאר פרטים. נכסי הקדש אין בהם משום ריבית[יד], ובנכסי יתומים יש בזה תנאים[טו]. ודיני ריבית מרובים הם ואי אפשר לפורטם, ואין זה כוונתי בספרי זה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ואין לוקין עליו מפני שניתן להשבון.

שדמ) ב' מיני עבד עברי. קיום המצוה, דע כי ב' מיני עבד עברי הם, ודיניהם חלוקים במקצת ושוין במקצת. א) ישראל שגנב מישראל חבירו ואין לו לשלם גניבתו ומכרוהו בית דין בגניבתו, ב) מוכר עצמו מחמת דחקו שאין לו מה לאכול (ועיין לעיל מצוה מ"ב)[א].

עבודות האסורות. אסור לו לישראל הקונה עבד עברי לעבוד בו עבודת עבד כנעני, היינו עבודה שיש בה בזיון והכנעה, כגון שיוליך לפניו כליו לבית המרחץ, או יחלוץ לו מנעליו, או שיוליך אחריו ספסל קטן שעושין לישב עליו בכל מקום כשהן יגעין בדרך, אלא נוהג עמו כשכיר, שנאמר (ויקרא כה, מ) 'כשכיר כתושב יהיה עמך', ומותר

יא. ועיין ב"מ סא: **יב.** עיין ב"מ עא. **יג.** הובא ג"כ בספר אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה רלה. **יד.** ב"מ נז: **טו.** רמב"ם שם פ"ד הי"ד. יו"ד סי' ק"ס סי"ח. **שדמ) א.** רמב"ם הל' עבדים פ"א ה"א.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּבֹאָר בַּקְּרָא (שם, נה) "כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים עֲבָדַי הֵם' וְלֹא עֲבָדִים לַעֲבָדִים', וְכָלְנוּ בְּנֵי אִישׁ אֶחָד נַחְנוּ וְאֵין לְאָח לְהִשְׁתַּעְבֵּד עִם אָחִיו הַשֵּׁנִי בַּעֲבוֹדַת הַפֶּרֶךְ, וּמִתּוֹךְ זֶה יִתֵּן הָאָדָם אֶל לִבּוֹ כִּי הָאֱמֶת שֶׁלָּנוּ הִיא הַנִּכְבֶּדֶת מִכֻּלָּם, וְגַם הוּא אָחִינוּ בְּשָׂרֵנוּ הוּא עַם קָדוֹשׁ מִמְּקוֹר קָדוֹשׁ מַחֲצַבְתּוֹ, וּלְפִיכָךְ גַּם הַגּוּפוֹת לֹא יִהְיוּ מְשֻׁעְבָּדוֹת לְדָבָר בָּעוֹלָם זוּלַת לְיוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ. וּמִתּוֹךְ כָּךְ יֶאֱהַב אֲמָתּוֹ וְתוֹרָתוֹ, וְיִתֵּן אֶל לִבּוֹ כְּמוֹ שֶׁזֶּה הָעֶבֶד עִבְרִי נִמְכַּר לוֹ מִפְּנֵי דָּחְקוֹ אוֹ שֶׁמְּכָרוּהוּ בֵּית דִּין שֶׁגָּנַב מֵחֲמַת דָּחְקוֹ, כֵּן אֶפְשָׁר שֶׁיִּקְרֶה גַּם לַקּוֹנֶה אוֹתוֹ אוֹ לְאֶחָד מִבָּנָיו אִם יִגְרֹם לוֹ הַחֵטְא חַס וְחָלִילָה, וּמִתּוֹךְ מַחֲשַׁבְתּוֹ זֹאת יִזָּהֵר מֵחֲטֹא לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ (חינוך). וְעוֹד בּוֹ תּוֹעֶלֶת אַחֶרֶת, שֶׁיִּלְמַּד הָאָדָם נַפְשׁוֹ בְּמִדַּת הַחֶסֶד וְהָרַחֲמִים, וְיִתְרַחֵק מִמִּדַּת הָאַכְזְרִיּוּת הָרָעָה, וְיִלְמֹד לֶאֱהֹב כָּל נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל כְּנַפְשׁוֹ (חינוך).

ספרא פר' בהר פ"ז, רמב"ם הל' עבדים פ"א, ספר המצוות לא תעשה רנ"ז, סמ"ג לאוין קע"ו.

משנה הלכות

לספר לו שערו ולכבס לו כסותו ולאפות לו עיסתו, אבל לא יעשה אותו בלן לרבים, ואם זאת היתה אומנותו קודם שנמכר הרי זה עושה, אבל לא ילמדנו בתחילה מלאכה כלל, אלא אומנות שהיה בה היא שעושה כמו שהיה מקודם, במה דברים אמורים בעבד עברי מפני שנפשו שפלה עליו במכירה, אבל ישראל בן חורין שלא נמכר מותר להשתמש בו כל מלאכה כעבד, שהרי אינו עושה מלאכה זו אלא ברצונו ומדעת עצמו[ב]. וכן אם השכיר עצמו ליום למלאכה זו מותר[ג].

חיובי האדון כלפי עבדו העברי. כל עבד עברי או אמה העבריה חייב האדון להשוותן לו במאכל ומשקה בכסות ובמדור, שנאמר (דברים טו, טז) 'כי טוב לו עמך', שלא תהא אתה אוכל פת נקי והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן על גבי התבן, אתה דר בכרך והוא דר בכפר, או אתה בכפר והוא בכרך, היה לו כסת אחד נותן לו לעבדו והוא ישן על הארץ, מכאן אמרו (קידושין כ.) 'כל הקונה עבד עברי לעצמו כקונה אדון לעצמו, וחייב לנהוג בו מנהג אחוה שנאמר (ויקרא כה, מו) 'ובאחיכם בני ישראל', ואף על פי כן צריך העבד לנהוג בעצמו מנהג עבדות באותן עבודות שהוא עושה לו[ד].

כללים. ונוהג בזמן שהיובל נוהג בזכרים ונקבות. ואין לוקין על לאו זה[ה].

ב. שם ה"ז. ספרא פר' בהר פרק ז. **ג.** ראב"ד בתורת כהנים שם. **ד.** רמב"ם שם ה"ט. **ה.** חינוך. ועיין מנחת חינוך.

מִצְוָה שמה

שֶׁלֹּא לִמְכֹּר עֶבֶד עִבְרִי כְּדֶרֶךְ שֶׁמּוֹכְרִין הַכְּנַעֲנִי (לא תעשה רי"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִמְכֹּר עֶבֶד עִבְרִי כְּדֶרֶךְ שֶׁמּוֹכְרִין הַכְּנַעֲנִי בְּהַכְרָזָה עַל אֶבֶן הַמִּקְנָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, מב) 'לֹא יִמָּכְרוּ מִמְכֶּרֶת עָבֶד'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי כָּל יִשְׂרָאֵל בְּנֵי מְלָכִים מַלְכוֹ שֶׁל עוֹלָם הֵן, וּכְמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יד, א) 'בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹהֵיכֶם', וְאִם כִּי בֶּן מֶלֶךְ שֶׁחָטָא וְיָצָא עָלָיו הַקֶּצֶף וַעֲנָשׁוֹ הַמֶּלֶךְ לִהְיוֹת עוֹבֵד עֲבוֹדַת עֶבֶד אֵצֶל אֶחָד מֵאֶחָיו, חַס וְחָלִילָה שֶׁיִּקַּבֵּל בּוֹ לִמְכֹּרוֹ דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן כְּדֶרֶךְ שֶׁמּוֹכְרִין עֶבֶד כְּנַעֲנִי, כִּי חֶרְפַּת הַמֶּלֶךְ הוּא כְּשֶׁרוֹאִים בְּנוֹ מִתְבַּזֶּה כְּאַחַד הָרֵיקִים, וְכָל שֶׁכֵּן אָדָם

משנה הלכות

שמה) גדרי האיסור. עבד עברי, בין שמוכר עצמו מחמת דחקו ובין שמכרוהו בית דין על כרחו, אינו נמכר בפרהסיא על אבן המקח, ולא בסימטא כדרך שהעבדים נמכרים, שנאמר 'לא ימכרו ממכרת עבד', ואינו נמכר אלא בצנעה ודרך כבוד[ב].

איך אשה עוברת על הלאו. ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות בזמן שהיובל נוהג[ג]. ובמנחת חינוך (אות ב) תמה על החינוך שכתב דנוהג בנקיבות, שהרי אשה אינה נמכרת בבית דין בגניבתה כדדרשינן (סוטה כג:) "בגניבתו' (שמות כב, ב) ולא בגנבתה', גם לשיטת הרמב"ם דעל מוכר עצמו גם כן שייך לאו זה, מכל מקום הרי הרמב"ם בעצמו סבירא ליה דאין האשה מוכרת את עצמה. ולפי עניות דעתי לא כיון יפה בכוונת החינוך, דהחינוך ודאי מודה לדברי הכל דאין האשה נמכרת, וכוונתו על הלאו הזה, כלומר שאם מכרוהו בית דין אזי הלאו הוא שלא תעמידהו אשה על אבן המקח, או במוכר עצמו שבאת אשה ולקחתו על אבן המקח שגם היא עוברת על לאו שלא למכור 'ממכרת עבד' אם מכרתו, והכי מוכח לשון החינוך וזה לשונו 'והעובר על זה ומכר עבד עברי כדרך שהעבדים כנעניים נמכרים עבר על לאו' וכו', הרי שכתב שמי שמכר עבד עברי עבר על לאו זה, והא ודאי גם אשה בכלל ופשוט. וממילא מה שכתב המנחת חינוך 'ולא תאמר דמשכחת אם אשה קנתה בעבירה' וכו' צודק בזה, אבל החינוך לא מיירי שקנתה כלום, אלא שהלכה למכור עבד

שמה) א. עיין שבת קכח. **ב.** רמב"ם הל' עבדים פ"א ה"ה. **ג.** חינוך.

מִיִּשְׂרָאֵל מִזֶּרַע אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב בְּנֵי אֵל חַי, שֶׁנִּבְרָא בְּצֶלֶם אֱלֹקִים, וּמָטָה רַגְלוֹ וְחָטָא לֵאלקָיו וְרָאוּי לְיַסְּרוֹ וְלִהְיוֹתוֹ עֶבֶד, מִכָּל מָקוֹם 'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ' (ויקרא יט, יח), וְלֹא יִהְיֶה זֶרַע קֹדֶשׁ נִתְבַּזֶּה עַל יְדֵי אָחִיו מִיִּשְׂרָאֵל חַם וְחָלִילָה כִּי צֶלֶם אֱלֹקִים בּוֹ, אֶלָּא יְהֵא צָנוּעַ בּוֹ וּבְסֵבֶר פָּנִים יָפוֹת וְ'טוֹב לוֹ עִמָּךְ'[ד]. וְעַתָּה בֶּן אָדָם תֵּן דַּעְתְּךָ, אִם עַל גַּנָּב וְחוֹטֵא מִיִּשְׂרָאֵל שֶׁעֲוֹנוֹתָיו גָּרְמוּ לוֹ לְמָכְרוֹ בְּבֵית דִּין הַזְּהִירָה הַתּוֹרָה בְּכַמָּה לָאוִין שֶׁלֹּא לְבַזּוֹתוֹ, כָּל שֶׁכֵּן עַל אָדָם כָּשֵׁר מִיִּשְׂרָאֵל הַמְבַזֶּה אוֹתוֹ חַם וְחָלִילָה וּמֵקֵל בִּכְבוֹדוֹ עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁעָתִיד לִתֵּן אֶת הַדִּין, וּמֻרְבֶּה מִדָּה טוֹבָה מִמִּדַּת פֻּרְעָנִיּוּתָהּ[ה] 'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ'.

תורת כהנים פרשתא ו, סנהדרין פו. רמב"ם הל' עבדים פ"א, ספר המצוות לא תעשה רנ"ח-רנט-רס, סמ"ג לאוין קע"ה-קעו-קעז, יראים סי' רפ"ב-רפג-רפד, יורה דעה סי' רס"ז.

מִצְוָה שְׁמוֹ

לֹא תִרְדֶּה בוֹ בְּפָרֶךְ (לא תעשה רי"כ)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲבֹד בְּעֶבֶד עִבְרִי עֲבוֹדַת פֶּרֶךְ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, מג) 'לֹא תִרְדֶּה בוֹ פָּרֶךְ'.

משנה הלכות

עברי ישראל על אבן המקח, וזה לפי עניות דעתי ברור. אלא דאפילו לשיטתו היה יכול לשנות לפי דעת הרמב"ן ז"ל דסבירא ליה דאשה מוכרת עצמה[ו], והמנחת חינוך בעצמו הביאו במצוה מ"ב עיין שם, ואם כן הרי אפשר דהחינוך כתב כן לפי שיטת הרמב"ן ז"ל, אלא דלדידן לא צריכא לה והדברים כפשוטן.

שאפשר בלי מעשה. עוד הקשו על החינוך ז"ל שכתב דאין לוקין על לאו זה שאפשר לעבור בלי מעשה, והקשו דהא הקנין נעשה על ידי מעשה דוקא, ולפי עניות דעתי יש לומר גם בזה דעת החינוך שאפשר בלי מעשה, כגון שיאמר לעבד שיעלה על אבן המקח בעצמו והוא יכריז כאן יש עבד למכור, ועובר על הלאו בלי מעשה, ודו"ק[ז].

שמו) הגדרת עבודת פרך. קיום המצוה, איזהו עבודת הפרך פירשו

ד. ע"פ דברים טו, טז. **ה.** עיין סוטה יא. **ו.** עיין משנה למלך הל' עבדים פ"א. **ז.** עיין שער המלך הל' חמץ ומצה פ"א ה"ג. ובברית משה לאוין קע"ה.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁהַקְּדִים הַכָּתוּב (שם, מב) 'כִּי עֲבָדַי הֵם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם לֹא יִמָּכְרוּ מִמְכֶּרֶת עָבֶד', וְהָרוֹדֶה בְּעַבְדּוֹ מַרְאֶה עַצְמוֹ מוֹשֵׁל עָלָיו, כְּמוֹ שֶׁכָּתַב הָאִבְּן עֶזְרָא זַ"ל (שם, מג). וְלֹא רָאוּי לִמְשֹׁל עַל יִשְׂרָאֵל כִּי אִם עַל הַגּוֹיִם, אֲבָל זֶה אָחִיךָ הוּא שֶׁכָּל זֶרַע יִשְׂרָאֵל עֲנָפִים הֵם מִגֶּזַע אֶחָד וּמָקוֹר אֶחָד מַחֲצַבְתָּם, וְאֵין אִישׁ נִפְרָד מֵחֲבֵרָיו מִפְּאַת נַפְשׁוֹתָם (אף שגופים נפרדים הם) כִּי כֻלָּם נֶפֶשׁ אֶחָד הֵם וְאַחְדוּת אֶחָד לְכֻלָּם, כִּי מִשֹּׁרֶשׁ אֶחָד נוֹצְרוּ כַּמְּפֹרָשׁ בִּמְקוֹמוֹת רַבִּים[א]. וְזֶה שֶׁאָמַר (ויקרא שם מג) 'וּבְאַחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאָחִיו' כְּלוֹמַר כָּל

משנה הלכות

לנו רז"ל[ב] עבודה שאין לה קיצבה, וכן עבודה שאין צריך לה אלא שאומר לו שיעבוד כדי שלא יתבטל העבד ויעשה עצל, ועל דרך משל אמרו שלא יאמר האדם עדור תחת הגפנים עד שאבוא שהרי לא נתן קיצבה, אלא יאמר עדור עד שעה פלונית או עד מקום פלוני[ג]. ובספרא[ד] אמרו עוד שלא יאמר לו החם לי כוס והוא אין צריך לו, וכן כל כיוצא בזה. ואמה העבריה בכלל הלאו היא דאיתקש עברי לעבריה ועבריה לעברי לכל דבר מדברים אלו[ה]. ודרשו חז"ל (סוטה יא:) 'ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך' (שמות א, יג), שהחליפו עבודת אנשים לנשים ועבודת נשים לאנשים, עבודת היום ללילה ועבודת לילה ליום, ופשוט דאם כן כל זה בכלל פרך שמוזהר שלא לעשות בעבד עברי[ו].

חילה פניו עד שנתרצה. ובאלשיך (ויקרא כה, מג מד-מו) כתב "בפה רך' בלשון רכה כמו שאמרו בגמרא (סוטה שם), ויהיה פי' 'בפה רך' שתבקש ותחלה פניו עד שיתרצה, ותאמר מרצונו הוא עושה, אבל באמת אינו עושה אלא מפני שהוא בוש ממך, ואתה עושה הכנות שיעשה מה שאין לבו חפץ, 'ויראת מאלהיך' (ויקרא שם מג) כי הוא יתברך שמו יודע כי לא מלבו עושה זאת, ואל תאמר אם אני אחלה פניו בפה רך והוא מודה ועושה, למה ימנעני הוא יתברך שמו מלעשותו, לזה אמר כי עבדך ואמתך אשר יהיה מן הגויים בהם תעשה, כי הם ירודים לך במדריגה, ולא באחיך.

שאר פרטים וכללים. ובספרא[ז] עוד 'בו אין אתה רודה בפרך אבל רודה אתה בבן חורין בפרך', ופירש הראב"ד והר"ש אם הוא

שמו) א. ע"ע בתומר דבורה פ"א המידה הד': 'כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו, מפני שהנשמות כלולות יחד, יש בזה חלק מזה ובזה חלק מזה וכו', ומטעם זה נצטוינו 'ואהבת לרעך כמוך'". וע"ע בספר התניא פל"ב. **ב.** עיין ספרא פר' בהר פ"ו. **ג.** רמב"ם הל' עבדים פ"א ה"ו. **ד.** שם. והובא בכסף משנה שם. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** הגהות מיימוניות שם אות ב. **ז.** שם. הובא בהגהות מיימוניות שם אות ג.

'אִישׁ' נִכְלָל וְדָבֵק 'בְּאָחִיו', וְלָכֵן 'לֹא תִרְדֶּה בוֹ בְּפָרֶךְ'. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז שֶׁבִּזְכוּת 'לֹא תִרְדֶּה בוֹ בְּפָרֶךְ' בַּאֲחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תִּזְכּוּ לִ'וְהִתְנַחַלְתֶּם אֹתָם לִבְנֵיכֶם' (ויקרא שם מו) בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי וּ'לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ' (שם), וְהוּא אֲשֶׁר תָּלָה יִרְמְיָה צָרוֹת הַגָּלוּת הַמַּר בְּמַה שֶׁלֹּא שִׁלְּחוּ יִשְׂרָאֵל אֶת עַבְדֵיהֶם הָעִבְרִים חָפְשִׁים[ח] (אלשיך כה, מד-מו).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה שמז

לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ (מצות עשה קל"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲבֹד בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי לְעוֹלָם, כְּלוֹמַר שֶׁלֹּא נְשַׁחְרֵר אוֹתוֹ לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, מו) **'לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ'.**

משנה הלכות

שכירך ונשתכר לעבוד עבודה קשה. ונוהג מצוה זו בזכרים ונקבות בזמן שהיובל נוהג, ואין בה מלקות לפי שאין בה מעשה, דבמלאכה שאין צריכה הוא דבר המסור ללב, וגם במשנה עבודת לילה ליום ולהיפוך מכל מקום אינו עושה מעשה אלא מצווהו. וכתב החינוך 'ואע"פ שאינה נוהג בזמן הזה ראוי לו לאדם להזהר בענין זה המצוה גם היום בהיות עניים בני ביתו, ולהזהר הרבה שלא לעבדם בפרך ולדחקם יותר מדאי, ויתן אל לבו כי העניות והעושר גלגל הוא שחוזר בעולם'.

שמז) גדרי עבד כנעני. קיום המצוה, בן נח זכר או נקבה מאיזה אומה שהוא, המוכר עצמו או שמכרו אביו העכו"ם לישראל לעבד או שפחה, הרי זה עבד או שפחה לעולם, ומלין וטובלין את העבד, והשפחה טובלין אותה לשם עבדות, ונתחייבו במצוות כנשים[א]. וצריך בית דין של שלשה וביום לקבלת העבדות, עי' רמב"ם פי"ג מא"ב. ובמקום אחר[ב] הארכתי לענין זמן בעבד זכר מתי נעשה בר עונשין, די"ג שנה הלכה למשה מסיני הוא ולישראל נאמרה ולא לעכו"ם, ואולי עבד אפילו זכר שנתחייב במצוות כנשים אפשר הכי נמי לענין עונשין. עכו"ם שהיה לו עבד עכו"ם ומכרו לישראל, אם קדם העבד וטבל עצמו לשם בן חורין יצא לחירות, ואין קונה קנין הגוף רק במילה וטבילה לשם עבדות[ג], ודעת הרמב"ם[ד]

ח. עיין ירמיה לד, ח-טז. **שמז) א.** מנחת חינוך. **ב.** עיין בשו"ת משנה הלכות ח"ד סי' רי"ח. **ג.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד סי' רס"ז ס"ט. **ד.** כסף משנה הל' עבדים פ"ט ה"ה. יו"ד שם. ועיין בית יוסף סי' רס"ז, ועיין לחם משנה הל' עבדים פ"ח הכ"א, ופ"ט ה"ג, ובמנחת חינוך.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁעַם יִשְׂרָאֵל נִבְרָא לַעֲבוֹדַת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וּצְרִיכִין הֵם לַעֲבָדִים לְשַׁמֵּשׁ אוֹתָם, וְאִם אֵין לָהֶם עֲבָדִים מִן הַגּוֹיִם לֹא יוּכְלוּ לְהִשְׁתַּעְבֵּד שֶׁכֻּלָּן מְשֻׁעְבָּדִים לוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ. וְזֶה שֶׁכָּתוּב (ויקרא שם) 'וּבְאַחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאָחִיו לֹא תִרְדֶּה בוֹ', כְּלוֹמַר וּבְכֵן לֹא תִּצְטָרְכוּ לְהִתְעַבֵּד 'בְּאַחֵיכֶם' וְתִהְיוּ כֻּלָּם נְכוֹנִים לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וּבְהִיוֹת יְסוֹד הַמִּקְרָא הַזֶּה כְּדֵי שֶׁיִּרְבּוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּעֲבוֹדַת בּוֹרְאָם הִתִּירוּ חֲכָמִים מִפִּי הַקַּבָּלָה לְבַטֵּל מִצְוָה זוֹ בְּמָקוֹם מִצְוָה, וַאֲפִלּוּ בִּשְׁבִיל

משנה הלכות

דעכו"ם שמכר עצמו יש בו תיכף קנין הגוף. המשחרר עבדו עובר בעשה, ולמצוה מותר לשחררו ואפילו מצוה דרבנן דרבים[ח].

דרכי קנייתו ושחרורו. עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה ובחילופין ובמשיכה, וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים שיתנו לאדון על מנת שישתחרר, או בשטר שכתב לו רבו, או ששיחת לו רבו אחד מראשי אבריו בכוונה[ט]. השיאו רבו בת חורין או שהניח לו תפילין על ראשו, וכיוצא באלו שאין חייבין בהם אלא בני חורין, יצא לחירות בכך וכופין את רבו לתת לו גט שחרור[י]. שפחה שבא עליה האדון יש אומרים שיצאה לחירות[יא].

עבודתו. ויכול לומר לו האדון לעבדו הכנעני עשה עמי ואיני זנך[ו]. ומותר לעבוד עמו בפרך, ואע"פ שהדין כן מידת חסידות ודרכי חכמים שיהא אדם רחמן ורודף צדק ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו, ויאכילהו מכל מאכל ומכל משתה, חכמים הראשונים היו מותירים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלין ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן, הרי הוא אומר (תהלים קכג, ב) 'כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה', ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בעכו"ם עובדי עבודה זרה, אבל זרעו של אברהם אבינו ע"ה הם ישראל שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וצוה אותם בחוקים ומשפטים צדיקים רחמנים הם על הכל, וכל המרחם מרחמין עליו שנאמר (דברים יג, יח) 'ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" (שבת קנא:)[יב].

כללים. ונוהג מצוה זו בזכרים ונקבות לעולם, ואשה אלמנה שמת בעלה והניח לה עבדים אולי מותרת לשחרר עבדה אם לא תוכל למכרם, כי אסורה להיות לה עבדים מפני החשד[יא].

ח. רמב"ם הל' עבדים פ"ט ה"ו. יו"ד שם סע"ט. **ו.** רמב"ם שם פ"ה ה"א. יו"ד שם סכ"ג כ"ה-כו. **ז.** רמב"ם שם פ"ח הי"ז. יו"ד שם סע"א. **ח.** ראב"ד וכסף משנה שם פ"ט ה"א. יו"ד שם ס"ע. וש"ך שם ס"ק פ"ט. ועיין רמב"ם הל' גירושין פ"י הי"ט. **ט.** רמב"ם שם פ"ט ה"ז. יו"ד שם ס"כ. **י.** לשון הרמב"ם שם ה"ח. ועיין יו"ד שם סי"ז. **יא.** עיין חינוך, ובהגהותיו של המשנה למלך עליו.

מִצְוָה דְּרַבָּנָן אִם הוּא מִצְוָה דְּרַבִּים כְּגוֹן שֶׁלֹּא הָיָה עֲשָׂרָה בְּבֵית הַכְּנֶסֶת מֻתָּר לְשַׁחֵר עֶבֶד וַאֲפִלּוּ שְׁתַּיִם לְהַשְׁלִים הַמִּנְיָן (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַגּוֹיִם מִסְטָרָא דִּשְׂמֹאל, וְיִהְיֶה הַשְּׂמֹאל מְשֻׁעְבָּד לַיָּמִין לְעוֹלָם, וְכַאֲשֶׁר תְּשַׁעְבְּדֵהוּ תָּשִׁיב לְלִבְּךָ הַטַּעַם לְפִי שֶׁהָיוּ מַכְעִיסִין אֶת בּוֹרְאָם, וְאַתָּה תָּשׁוּב וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל ה' אֱלֹקֶיךָ[יב] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קלב).

ברכות מז: גיטין לח: קידושין כב: כד: ב"ק כו: רמב"ם הל' עבדים פ"ה, ספר המצוות מצות עשה רל"ה, סמ"ג עשין פ"ז, יורה דעה סי' רס"ז, חושן משפט סי' קצ"ז.

מִצְוָה שמח

שֶׁלֹּא לְהַנִּיחַ עַכּוּ"ם לַעֲבֹד בְּעֶבֶד עִבְרִי בְּפֶרֶךְ (לא תעשה רי"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נַנִּיחַ לַגּוֹי הַשּׁוֹכֵן בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לַעֲבֹד בְּעֶבֶד עִבְרִי שֶׁמָּכַר עַצְמוֹ לוֹ בַּעֲבוֹדַת פֶּרֶךְ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, נג) 'לֹא יִרְדֶּנּוּ בְּפֶרֶךְ לְעֵינֶיךָ'.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא נֹאמַר מֵאַחַר שֶׁזֶּה הָעֶבֶד הָעִבְרִי עָבַר עַל נַפְשׁוֹ וּמָכַר עַצְמוֹ לְעֶבֶד לַנָּכְרִי, וְדָרְשׁוּ 'וּמָךְ אָחִיךָ עִמּוֹ' (ויקרא שם מז), מִי גָּרַם לוֹ שֶׁיָּמוּךְ דִּבּוּקוֹ עִמּוֹ[א], אִם כֵּן רָשָׁע הוּא נַנִּיחוֹ שֶׁיַּעֲבֹד בּוֹ וְ'הַלְעִיטֵהוּ

משנה הלכות

שמח) מכירת עבד עברי. עבד עברי שמכרוהו בית דין בגניבתו אין מוכרין אותו אלא לישראל או לגר צדק. וכן המוכר עצמו אין רשאי למכור עצמו לעכו"ם, ואפילו לא לגר תושב, ואם עבר ומכר עצמו אפילו לעכו"ם, ואפילו לעבודת כוכבים עצמה, הרי זה מכור, שנאמר (ויקרא כה, מז) 'או לעקר' זה הנמכר לעבודת כוכבים עצמה[א].

החיוב על ישראל למנוע רדייה. ואסור לו לעכו"ם הקונה אותו לעבוד עמו בפרך (ומהו עבודת פרך עיין לעיל מצוה שמ"ו), ואם רצה עכו"ם לעבוד עמו בפרך מצוה על כל אדם מישראל להצילו ממנו, ואמרו בספרא (פר' בהר פ"ח ח) "לא ירדנו בפרך לעיניך' אין אתה מצווה אלא לעיניך', כלומר שאין אנו חייבים לחזר עליו ולהכנס בבית העכו"ם לראות אם ירדנו בפרך, אלא

יב. ע"פ דברים ל, ח. **שמח) א.** רמב"ם הל' עבדים פ"א ה"ג.

לָרָשָׁע וָמוּת׳[ג], וְלָכֵן הַזְהִירָה הַתּוֹרָה ׳לֹא יִרְדֶּנּוּ בְּפָרֶךְ לְעֵינֶיךָ׳ (עיין חינוך), **כְּלוֹמַר אֵיךְ עֵינֶיךָ יְכוֹלִים לִרְאוֹת בְּרִדְיַת אָחִיךָ, הֲרֵי מִזֶּרַע אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב הוּא. וְאַף עַל פִּי שֶׁחָטָא קְרָאוֹ הַכָּתוּב ׳אָחִיךָ׳, ׳וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ׳ אַף שֶׁהוּא מָךְ בְּמִצְוֹת אוּלַי יָשׁוּב לְהַשֵּׁם וִירַחֲמֵהוּ. וְעַל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה אָמְרוּ רַז״ל** (קידושין כ:) **׳שֶׁלֹּא תֹּאמַר מֵאַחַר שֶׁהָלַךְ זֶה וְנַעֲשָׂה מְשַׁמֵּשׁ לַעֲבוֹדָה זָרָה אֶדְחֶה אֶבֶן אַחַר הַנּוֹפֶל, תַּלְמוּד לוֹמַר** (ויקרא שם מח) **׳אַחֲרֵי נִמְכַּר גְּאֻלָּה תִּהְיֶה לוֹ״. וּמֵהַאי טַעְמָא אָסוּר לְהַנִּיחוֹ וְלִרְדּוֹתוֹ גַּם כֵּן. וְהַחִנּוּךְ כָּתַב שֶׁ׳שֹׁרֶשׁ מִצְוָה זוֹ גְּלוּיָה לְכָל רוֹאֵי שֶׁמֶשׁ׳.**

מראה מקומות עיין מצוה שמ״ה.

משנה הלכות

כל זמן שנראה הדבר מצווין אנו למנעו, ואם הניחוהו עובד ויש בידו למנעו עובר בלאו[ד].

חיוב העכו״ם הרודה בעבד עברי. ויש להסתפק בעכו״ם שעבד את ישראל בפרך אי חייב מיתה, דהרי אפשר שחייב מיתה על שציערו לישראל, ואולי קצת ראיה ממשה רבינו שראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו[ה] ורודהו בפרך ולכן הרגו, ואולי מטעם זה נתחייבו מצרים מיתה, והרמב״ם בשמונה פרקים (פ״ח) דיבר מקושיית המפרשים כיון שהיתה גזירת ׳ועבדום ועינו אותם׳ (בראשית טו, יג) א״כ קיימו רצון השם, עיין שם מה שתירץ בזה, ולהנ״ל יש לומר כיון שעבדו בהם בפרך, ובמקום אחר[ו] פירשתי דהרי הקדוש ברוך הוא לכתחילה התנה שאותה אומה שתשעבד את ישראל ידון אותה וכמו שכתוב (בראשית שם יד) ׳וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי׳, ואם כן לא ידענא מאי קשיא, דכך היה התנאי ועל שם זה נכנסו ושעבדו את ישראל, והוה דומיא דמי שאומר לחבירו שבר כלי ותשלם שחייב לשלם, והכי נמי בזה, ויש להאריך. ונוהג בזמן שדין עבד עברי נוהג וידינו תקיפה על האומות ויש לנו כח לצוותם לעשות על פי חוקי התורה. ואם עבר אין לוקין על לאו זה כיון דאין בו מעשה.

ב. ראה רש״י שם. **ג.** ב״ק סט. **ד.** שם ה״ו. **ה.** שמות ב, יא. **ו.** עיין הגדה של פסח עם מגיד משנה בד״ה ברוך שומר הבטחתו.

מִצְוָה שמט

שֶׁלֹּא לְהִשְׁתַּחֲווֹת עַל אֶבֶן מַשְׂכִּית (לא תעשה רי"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת אֶבֶן מוּכָנֶת לְהִשְׁתַּחֲווֹת עָלֶיהָ אֲפִלּוּ לְהַשֵּׁם בָּרוּךְ הוּא, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כו, א) 'וְאֶבֶן מַשְׂכִּית לֹא תִתְּנוּ בְּאַרְצְכֶם לְהִשְׁתַּחֲוֹת עָלֶיהָ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב הָרַמְבַּ"ם זַ"ל (ספר המצוות לא תעשה יב) לְפִי שֶׁהָיוּ עוֹשִׂין כֵּן לַעֲבוֹדָה זָרָה, יָשִׂימוּ אֲבָנִים מְצֻיָּרוֹת בְּמִלְאכָה נָאָה לִפְנֵי הַצֶּלֶם, וְהָיוּ מִשְׁתַּחֲוִים עָלֶיהָ לְפָנָיו. וְאֶפְשָׁר גַּם כֵּן הַטַּעַם מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּמִשְׁתַּחֲוֶה לָאֶבֶן עַצְמָהּ, אַחַר שֶׁהֶכִינוּהוּ וְצִיְּרוּהוּ וְהוּא נָאֶה יֵשׁ מָקוֹם לַחְשֹׁד שֶׁעָשָׂאוּ לַעֲבוֹדָה זָרָה. אֲבָל הַמִּשְׁתַּחֲוֶה עַל גַּבֵּי בְּנָדִים נָאִים אֵין שָׁם מָקוֹם לַחְשֹׁד, שֶׁהַבֶּגֶד הוּא דָּבָר שֶׁכָּלֶה בִּמְהֵרָה וְלֹא יַעֲשׂוּ בְּרִיָּה אֱלוֹהַּ, וְלֹא

משנה הלכות

שמט) גדרי האיסור. המשתחוה על רצפת אבנים בכל מקום חוץ מבית המקדש עצמה בפישוט ידים ורגלים, שנמצא כולו מוטל על האבן, ואפילו השתחוה לה' עובר בלאו זה, ובעדים והתראה לוקה[א]. ואם השתחוה בלא פישוט ידים ורגלים מכין אותו מכת מרדות, ואם השתחוה לעבודה זרה אין חילוק בין פישוט ידים ורגלים או בכל אופן, אלא מיד שכבש אדם פניו בקרקע להשתחוות לפניה נסקל[ב].

בפריסת מחצלאות. ואין אסור אלא על האבן עצמו, אבל פרסו מחצלאות או מיני בגדים או עשבים וכיסה רצפת האבנים מותר להשתחוות עליהן לה', ומהאי טעמא נהגו בארצות המזרח לשטוח עשבים בבתי כנסיות ביום כיפורים שנופלין על פניהם בעבודה[ג].

היתרו בבית המקדש. בבית המקדש מותר להשתחוות לה' על האבנים שנאמר 'לא תתנו בארצכם', ודרשינן (מגילה כב:) 'בארצכם אין אתם משתחוים אבל אתם משתחוים על אבנים המפוצלות במקדש'[ד]. ובמנחת חינוך נסתפק בהר הבית חוץ מעזרת ישראל מהו להשתחוות שם על אבנים, ולפי עניות דעתי דבהר הבית אסור מדאמרו 'אבל אתם משתחוים על האבנים שבמקדש', ולשון 'שבמקדש' משמע בפנים במקדש. ומה שטען המנחת חינוך דלטעם החינוך גם בהר הבית

שמט) א. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו ה"ו. **ב.** שם ה"ח. **ג.** שם ה"ז. או"ח סי' קל"א ס"ח בהגה. ט"ז שם ס"ק ט"ו. ועיין מגן אברהם שם ס"ק כ"ב. **ד.** רמב"ם שם.

כֵּן אֶבֶן. וְהַתּוֹרָה תִּרַחֵק הָאָדָם הַרְבֵּה מִלַּעֲשׂוֹת דָּבָר שֶׁיֵּחָשֵׁד בּוֹ, וְעוֹד שֶׁלֹּא יִכָּשְׁלוּ אַחֲרָיו רוֹאָיו בְּאֱמֶת בַּעֲבוֹדָה זָרָה (עיין חינוך). עוֹד טַעַם שֶׁלֹּא יִתְּנָאוּ לְפָנָיו עוֹבְדֶיהָ הַכּוֹפְרִים וְלֹא נִמְשַׁךְ אַחֲרֵיהֶם חַס וְחָלִילָה (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה רח). וּמְאֹד וּמְאֹד הִזְהִירָה הַתּוֹרָה לְהַרְחִיק מִכָּל מִינֵי עֲבוֹדָה זָרָה וּמַעֲשֶׂיהָ שֶׁלֹּא נִמְשַׁךְ אַחֲרֶיהָ, עַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ (ספרי שופטים ג) הַמַּצֵּבָה אֲהוּבָה הָיְתָה לַמָּקוֹם, וְכֵיוָן שֶׁעָבְדוּ בָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה הִרְחִיקָהּ וּשְׂנֵאָהּ[א].

מגילה כב: ירושלמי עבודה זרה פ"ד ה"א, רמב"ם הל' עבודה זרה פ"ו, ספר המצוות לא תעשה י"ב, סמ"ג לאוין מ"ג, אורח חיים סי' קל"א.

פָּרָשַׁת בְּחֻקֹּתַי יֵשׁ בָּהּ ז' מִצְוֹת עֲשֵׂה וְה' לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה שנ

דִּינֵי עֲרָכִין (מצות עשה קל"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בַּדִּין עֲרָכֵי אָדָם שֶׁאָמַר עֶרְכִּי עָלַי אוֹ עֶרֶךְ פְּלוֹנִי עָלַי שֶׁיִּתֵּן הָעֵרֶךְ הַמְפֹרָשׁ בַּתּוֹרָה לְזָכָר וְלִנְקֵבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כו, ב) 'אִישׁ כִּי יַפְלִא נֶדֶר בְּעֶרְכְּךָ נְפָשֹׁת לַה'' וְגוֹ'.

משנה הלכות

אין מקום חשד, יש לומר אדרבה כיון שהגיע להר הבית ואינו נכנס לעזרה להשתחוות ומשתחווה בחוץ, אדרבה יחשדוהו שאין עבודתו להשם, וצריך עיון בזה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שנ) גדרי המצוה. קיום המצוה. האומר ערכי עלי או ערך פלוני עלי, חייב ליתן לבדק הבית[א] כסף כפי ערך הקצוב בתורה לפי שנות האדם[ב].

ערכין לפי השנים. והיינו לזכר משנולד עד יום שלשים, ויום שלשים בכלל, אין לו ערך כלל, מיום ל"א עד מלאת חמש שנים לזכר, ויום מלאת בכלל, לזכר חמשה שקלים ולנקבה שלשה שקלים, מיום שנכנס לשנת שש עד מלאת עשרים שנה לזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרה שקלים, מעשרים ואחת עד תשלום שישים שנה לזכר חמישים שקלים ונקבה שלשים שקלים, משישים ולמעלה כל ימי חייו, הזכר ט"ו שקלים ונקבה

ה. עיין גם ברש"י ורמב"ן דברים טז, כב. ורמב"ן בראשית כו, ה. **שנ) א.** רמב"ם הל' ערכין פ"א ה"י. **ב.** שם ה"ב.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהָאָדָם יִשְׁתַּתֵּף בָּעֶלְיוֹנִים בְּדִבּוּר וּבְמַחֲשָׁבָה, וְהוּא הַחֵלֶק הַנִּכְבָּד שֶׁבּוֹ, וְזֶה יִקָּרֵא בָּאָדָם 'נֶפֶשׁ חַיָּה' (בראשית ב, ז) כְּתַרְגּוּמוֹ 'וַהֲוַת בְּאָדָם לְרוּחַ מְמַלְלָא', כִּי שְׁאָר חֶלְקֵי הַגּוּף מֵתִים הֵם, וְאִם יַפְסִיד הָאָדָם זֶה הַחֵלֶק הַטּוֹב יִשָּׁאֵר הַגּוּף מֵת וְכִכְלִי שֶׁאֵין חֵפֶץ בּוֹ. וְלָכֵן נִתְחַיֵּב לְקַיֵּם דִּבּוּרוֹ בְּמַה שֶּׁהוּא מִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ בְּהֶקְדֵּשׁוֹת וּצְדָקוֹת. וְאַף בְּיֶתֶר עִנְיְנֵי הָעוֹלָם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְיַחֲדוּ בָּהֶן עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, הִזְהִירוּ חֲכָמִים שֶׁלֹּא יְשַׁנֶּה הָאָדָם בְּדִבּוּרוֹ. וְגַם תִּקְּנוּ לְקַלְּלוֹ בְּ'מִי שֶׁפָּרַע לְמִי שֶׁאֵינוֹ עוֹמֵד בְּדִבּוּרוֹ'[ג] (חינוך). וּבְמִדְרַשׁ תַּנְחוּמָא (בחוקותי ו) דָּרְשׁוּ "מַגִּיד דְּבָרָו לְיַעֲקֹב' וְגוֹ' (תהלים קמז, יט), אָמַר לָהֶן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל אִם אַתֶּם

משנה הלכות

עשרה שקלים[ד]. ואין חילוק בערכין בין אם הוא אדם נאה לאדם מכוער, בין חולה לבריא, ואפילו סומא או גידם, הכל נערכין לפי השנים שהם, והוא מגזירת הכתוב[ה]. ולפלא הוא שלאחר שישים שנה ערך שווי הזכר ירד יותר לפי אחוזים מהנקבה, והוא על דרך שאמרו ז"ל (ערכין יט.) 'סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא' וכו'[ו]. האומר דמי פלוני עלי משלם לפי ערך שויו שהוא שוה למכור בשוק, לפי שנדר בדמי שויו ולא בערך של תורה[ז].

דיני השג יד. ויש דין השג יד בערכין, כלומר שאם העריך אדם גדול ונתחייב נ' שקלים, והוא עני ואין לו אלא סלע, נותן הסלע שיש לו בידו ונפטר, ואפילו נתעשר לאחר כך אין השאר עליו חובה[ח], ודוקא שיש לו עכ"פ סלע, אבל אם אין לו סלע ישאר הכל עליו חובה עד שיעשיר וישלם הכל[ט]. היה עשיר בשעת הערך והעני עד שעת הערכת הכהן, לרמב"ם' משלם כעשיר, ולתוספות (ערכין ז: ד"ה בעידנא) משלם כעני, כיון דבשעת ערך הכהן היה עני. עני והעשיר נותן ערך עשיר, עני והעשיר והעני נותן ערך עני[י].

שאר פרטים. ואינו משלם עד שיעמוד בדין, לפיכך מת קודם שיעמוד בדין אין היורשין חייבין, עמד בדין ומת יתנו היורשין[יא]. והממון לבדק הבית, ונותנו לכהן הגבאי[יב]. עכו"ם, דעת הרמב"ם דאינו מעריך, ודעת הראב"ד דמעריך כישראל[יג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ומכל מקום אמרו חכמים (ע"ז יג.) דבזמן הזה לכתחלה אין מעריכין[יד].

ג. ב"מ מד. ושם מח. **ד.** שם ה"ג. **ה.** שם ה"ח. **ו.** ראה רש"י ויקרא כז, ז. **ז.** רמב"ם שם ה"ט. **ח.** שם פ"ג ה"ב. **ט.** שם ה"ג-ד. **י.** שם ה"ה. ועיין בלחם משנה. **יא.** רמב"ם שם. **יב.** שם פ"א הכ"א. **יג.** שם ה"י. ועיין חינוך ומנחת חינוך. **יד.** ברמב"ם שם ה"ו. **טו.** ועיין רמב"ם שם פ"ח ה"ח.

מְבִיאִין לְפָנַי עֲרָכִין שֶׁלָּכֶם מַעֲלֶה אֲנִי עֲלֵיכֶם כְּאִלּוּ הִקְרַבְתֶּם נַפְשׁוֹתֵיכֶם לְפָנַי, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל בִּזְכוּת הָעֲרָכִין אֲנִי מַצִּיל אֶתְכֶם מֵעֲרִיכַת גֵּיהִנֹּם׳.

ערכין פרק א ופרק ה, רמב"ם הל' ערכין פ"א, ספר המצוות מצות עשה קי"ד, סמ"ג עשין קכ"ח.

מִצְוָה שנא

לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר (לא תעשה רט"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהָמִיר בְּהֵמָה שֶׁהִקְדִּישָׁהּ לַמִּזְבֵּחַ בִּבְהֵמוֹת אֲחֵרוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כז, י) ׳לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר אֹתוֹ׳.

משנה הלכות

שנא) גדרי האיסור. קיום המצוה, מי שיש לו קרבן שהוא שלו, בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים[א], ואמר על בהמת חולין אחת, או הרבה בהמות שיש לו, הרי זו תחת זו או זו חליפת זו, או שאמר הרי זו תחת חטאת שיש לו בביתו ויש לו, עובר בלאו זה, ובעדים ובהתראה לוקה על כל בהמה ובהמה שהמיר, אבל אם אומר על בהמת חולין הרי זו תחת חטאת או עולה סתם, ולא הזכיר תחת איזה חטאת או עולה, אינו כלום, שצריך שיהא ההקדש שמחליף בו מפורט וידוע[ב].

בעלי מומין והדומה להם. היתה הבהמת הקדש בעלת מום, אם בשעה שהקדישה היתה שלימה או שהקדיש בעל מום עובר שחלה הקדושה נעשית תמורה ועובר, ואם קדם מום קבוע להקדשו אינו עושה תמורה ואינו עובר[ג]. הכלאים והטריפה ויוצא דופן וטומטום ואנדרוגינוס אם הקדישם אינם עושין תמורה[ד]. הרובע והנרבע הרי הם כבעלי מום ועושים תמורה, וכל אלו שהם כבעלי מום עובר עושין תמורה[ה].

שוגג. התכוין לומר תמורת עולה ואמר תמורת שלמים שיש לי, הרי זו תמורה ולוקה, אבל אם סבר שמותר להמיר והמיר הרי זו תמורה ואינו לוקה[ו].

קרבנות שאין עושין תמורה. המיר באבר אחד כגון שאמר תחת רגל, ואפילו בלב וכבד שהנשמה תלויה בו אינו תמורה[ז]. ואין התמורה עושה תמורה[ח]. ואין תמורה בעופות[ט]. קדשי נכרים אין עושין תמורה מן התורה[י], החטאות שדינם שימותו, כגון ארבע

שנא) א. עיין תמורה יג. **ב.** רמב"ם הל' תמורה פ"א ה"א, ופ"ב ה"א. **ג.** שם פ"א הי"ג. **ד.** שם הי"ז. **ה.** שם הי"ח. **ו.** שם ה"ב. **ז.** שם הט"ז, ומנחת חינוך, אך עיין בכסף משנה שם. **ח.** רמב"ם שם הט"ו. **ט.** שם הי"א. **י.** שם ה"ו. ועיין בהשגת הראב"ד שם.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁיִּרְדֹּה תּוֹרָה לְסוֹף דַּעְתּוֹ שֶׁל אָדָם, שֶׁבָּרָא בּוֹ יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר הָרַע, וּכְשֶׁיִּתְגַּבֵּר עָלָיו יֵצֶר הַטּוֹב וְעוֹלֶה בְּמַעֲלוֹת הַקְּדֻשָּׁה נוֹדֵר וּמַקְדִּישׁ לַה' בִּתְשׁוּקָתוֹ לְאַהֲבַת הַבּוֹרֵא לְדָבְקָה בּוֹ, וְלִפְעָמִים יִתְגַּבֵּר עָלָיו הַיֵּצֶר הָרַע וְיסִיתֵהוּ לַחֲזֹר בּוֹ. וְכֵיוָן שֶׁרָאָה שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה קְדֻשַּׁת הַגּוּף וְאֵינוֹ רַשַּׁאי לַחֲזֹר, יַחְשֹׁב עַל כָּל פָּנִים לְהַחֲלִיפוֹ בִּפְחוּתָה מִמֶּנָּה, וְאָסְרָה הַתּוֹרָה שֶׁ'לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ'. וּמִזֶּה הַטַּעַם אָסְרָה תּוֹרָה שֶׁלֹּא יַחֲלִיף אֲפִלּוּ רַע בְּטוֹב, שֶׁאִם יַתִּיר לוֹ לְהַחֲלִיף רַע בְּטוֹב יָבוֹא לְהַחֲלִיף גַּם טוֹב בְּרַע וְיֹאמַר טוֹב הוּא. וְקָנַם הַכָּתוּב שֶׁאִם עָבַר וְהֶמִּיר 'וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ קֹדֶשׁ' (רבינו בחיי ויקרא כז, י. ועיין רמב"ם הל' תמורה פ"ד הי"ג). וְעַל דֶּרֶךְ הַפְּשׁוּט כִּי שָׁמָּא זוֹ הַבְּהֵמָה שֶׁהִקְדִּישׁ לַמִּזְבֵּחַ תַּם עָוְנָהּ וּבָא עַתָּה לְתִקּוּן וּמַדְרֵגָה הָרָאוּי לָהּ, שֶׁתַּם גְּלְגּוּלוֹ שֶׁל הַנֶּפֶשׁ שֶׁנִּתְגַּלְגְּלָה בָּהּ מִפְּנֵי חֲטְאוֹ, וְאָסוּר לְדָחוֹתָהּ מִלְּתַקְּנָהּ וְלִמְצֹא מָנוֹחַ לְרַגְלָהּ (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תלה)[א].

תמורה פרק א, רמב"ם הל' תמורה, ספר המצוות לא תעשה ק"ו ומצות עשה פ"ז, סמ"ג לאוין שמ"ה, עשין רכ"ב.

משנה הלכות

חטאות מתות וכיוצא בזה, אין עושין תמורה, וכל שדינו שתרעה עד שיפול בו מום ותמכר ויביא בדמיה קרבן אחרת עושה תמורה[יב].

כללים. ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ואם עבר אדם אפילו בזמן הזה והקדיש בהמה למזבח, אף על פי שאינו רשאי, והמירה חייב מלקות, ואף שהוא לאו שאין בו מעשה מכל מקום בדיבורו מתעבד מעשה כמו שאמרו (תמורה ג:) 'שאני מימר דבדיבורו עבד מעשה'[יג].

יא. וע"ע שם מצוה רל. **יב.** שם ה"כ. **יג.** עיין רמב"ם שם ה"א. ובכסף משנה ולחם משנה שם, ועיין מנחת חינוך.